가. 송달문서 확인

(1) 전자적송달

(가) 전자적 송달의 의미

전자적 송달이란 송달받을 자가 전자소송 동의를 하거나 전자소송의무자인 경우에 송달할 전자문서를 전자소송시스템에 등재하고 그 등재사실을 전자우편으로 보내고, 휴대전화번호로 문자메시지를 보내는 방식으로 실시하는 송달을 말한다(규칙 제26조 제1항 본문).

(나) 전자적 송달 및 통지의 대상(법 제11조 제1항)

송달받을 자가 전자적 송달을 받기 위해서는 원칙적으로 전자소송 홈페이지에 접속하여 사용자등록을 하고 전자소송에 동의(개별동의 또는 포괄동의)하여야 한다. 다만 국가나 지방자치단체 및 47개 공공기관 등은 전자소송의무자이므로 동의가 필요 없다.

또한 전자기록사건은 물론 종이기록사건에서도 종국에 관한 재판서·조서 등의 송달은 수송달자가 사용자등록을 하면서 전자적 송달을 신청하면 전자소송에 동의하지 않았더라도 전자적 송달을 할 수 있다(규칙 제24조 제2항).

○ 송달영수인으로 신고한 등록사용자

- 민사소송 등의 당사자와 소송대리인 및 법정대리인, 특별대리인, 법 제3조 각 호의 법률에 다른 참가인, 사건본인이 민소법 제184조에 의하여 등록사용자를 송달영수인으로 신고한 경우에는 전자적 송달·통지는 그 송달영수인에게 하여야 한다(규칙 제24조 제3항).
- 송달영수인을 신고하는 당사자 등은 전자소송에 동의가 되어 있어야 전자적으로 송달영수인 신고를 할 수 있으므로, 전자소송 동의한 당사자 등이 사용자등록된 자를 송달영수인으로 신고한 경우에는 자동으로 송달영수인 등록이 된다.

○ 소송대리인이 있는 경우의 송달

- 법 제11조 제2항은 “소송대리인이 있는 경우에는 제1항의 송달 또는 통지는 소송대리인에게 하여야 한다”고 규정하여 전자적 송달의 경우에는 소송대리인에 대한 송달만이 유효하도록 하였다.
- 소송대리인에게 전자적 송달이 가능하여야 하므로 위 규정은 소송대리인이 전자소송

동의를 한 경우에 한하여 적용된다고 해석함이 타당하다.

- 따라서 소송대리인이 전자소송 동의를 하지 아니한 경우에는 여전히 당사자 본인에게 송달하여도 그 효력을 부인하기 어렵다.
- 당사자 본인이 전자소송 동의를 하였으나 소송대리인이 사후에 선임되면서 사용자등록이나 전자소송 동의를 하지 아니한 경우 당사자 본인에게 하는 전자적 송달의 효력은 인정할 수 있겠으나 이 경우는 규칙 제4조 제3항에 따라 소송대리인으로 하여금 사용자등록 및 전자소송 동의를 하도록 명하는 결정(전산양식 A6201)을 한 다음 그에게 전자적 송달을 하는 방법을 우선적으로 고려함이 바람직하다.

○ 소송수행자가 있는 경우의 송달

- 국가 또는 행정청이 국가를 당사자로 하는 소송에 관한 법률 제3조 제1항, 제2항, 제5조 제1항 또는 제6조 제2항에 따라 지정한 소송수행자가 규칙 제4조 제3항의 사용자등록과 전자소송동의 명령에 따르지 아니한 경우 법원사무관등은 국가에 대하여는 같은 법률 제9조 제1항에서 정한 검찰청의 장에게, 행정청에 대하여는 그 장에게 전자적으로 송달하거나 통지할 수 있다(규칙 제25조의 2).
- 이는 국가소송에서 소송수행자가 있는 경우에는 소송수행자에게 송달하여야 하지만(같은 법률 제9조 제2항) 전자소송에서 엄격히 적용한다면 소송수행자가 전자소송 동의를 하지 않을 경우 국가에 대한 전자적 송달이 가능함에도 소송수행자에게 우편 송달을 하여야 하는 불합리함을 방지하기 위한 것이다.
- 따라서 국가나 행정청의 소송수행자로 지정된 소송수행자가 법원의 사용자등록 및 전자소송 동의명령에 응하지 않은 경우, 소송수행자를 지정한 국가 또는 행정청에 전자적 송달이 가능할 경우에는 소송수행자가 아닌 국가 또는 행정청에 전자적 송달을 할 수 있다.

○ 재판서·조서의 송달

- 전자문서로 작성된 재판서·조서 등에 대하여는 당사자의 신청에 따라 전자적으로 송달할 수 있다(규칙 제24조 제2항).
- 특히 종국을 초래하는 재판서·조서의 전자적 작성은 전자소송시행 범위와 상관없이 원칙적으로 모든 사건에 적용되므로 종이기록 사건에서도 전자적 송달을 신청할 수 있으며, 이 경우 신청인은 전자소송 동의를 하였을 필요는 없다. 그러나 송달을 신청하는

자는 기본적으로 사용자등록은 되어 있어야 한다(예규 제67조 제2항).

- 법원사무관등은 종국 재판서 등의 전자적 송달 신청이 있으면 특별한 사정이 없는 한 전자적으로 송달하여야 한다(예규 제67조 제3항).

(다) 송달효력발생 시기

○ 원칙적 기준

- 송달통지가 전자적인 방법으로 이루어진 경우 실제로 수송달자가 전자소송시스템에 접속하여 "등재된 전자문서를 확인한 때"(구체적으로 말하면, 전자소송 홈페이지 미확인송달문서에서 문서명을 클릭한 때)에 송달의 효력이 발생하고, 만일 확인하지 않은 경우에는 "등재사실을 통지한 날로부터 1주가 지난 날"에 송달된 것으로 간주된다(법 제11조 제4항). 이때 기간 계산 시 공시송달과 같이 오전 영시부터 시작하는 경우에는 초일을 산입하는 민법 제157조 단서규정이 적용됨을 유의하여야 한다).
- 전자문서 등재사실의 통지는 등록사용자가 전자소송시스템에 입력한 전자우편주소로 전자우편을 보내고 휴대전화번호로 문자메시지를 보내는 방법으로 하나, 통지의 효력은 전자우편이 전자우편주소로 전송된 때 또는 문자메시지가 휴대전화번호로 전송된 때 발생한다(규칙 제26조 제1항, 제2항).

○ 송달간주 기간의 연장

- 송달받을 자가 전자소송시스템의 장애로 인하여 전자문서를 확인할 수 없는 기간이 1일당 1시간을 초과하는 경우에는 해당 일을 송달이 간주되는 1주 기간에 산입하지 않는다. 그 기간의 마지막 날 오전 9시 이후에 전자소송시스템의 장애로 인하여 전자문서를 확인할 수 없게 된 때에도 1일을 그 기간에 산입하지 아니한다(규칙 제28조 제1항).
- 이와 관련하여 1일 동안 단속적으로 발생한 장애 시간의 합계가 1시간을 초과하는 경우에도 이에 해당하고, 말일 오전 9시 이후에 시스템 장애가 발생한 경우에는 그 시간의 장단을 묻지 않고 1일을 위 1주의 기간에 산입하지 않으며, 한편 송달이 간주되는 1주의 기간 말일에 1일 1시간을 초과하는 전자소송시스템의 장애가 발생하여 위 두 요건을 충족하더라도 1일만을 송달이 간주되는 1주의 기간에 산입하지 아니하여야 할 것이다.

- 위 규정에도 불구하고 전자소송시스템의 유지·보수를 위하여 그 사용을 일시 중단한 경우로서 사전에 시스템을 통하여 공지한 경우에는 전자소송시스템의 장애로 보지 아니하는바(규칙 제27조 제2항), 사용중단의 기간은 일시적이어야 하며 공지는 사전에 이루어져야 할 것이다.

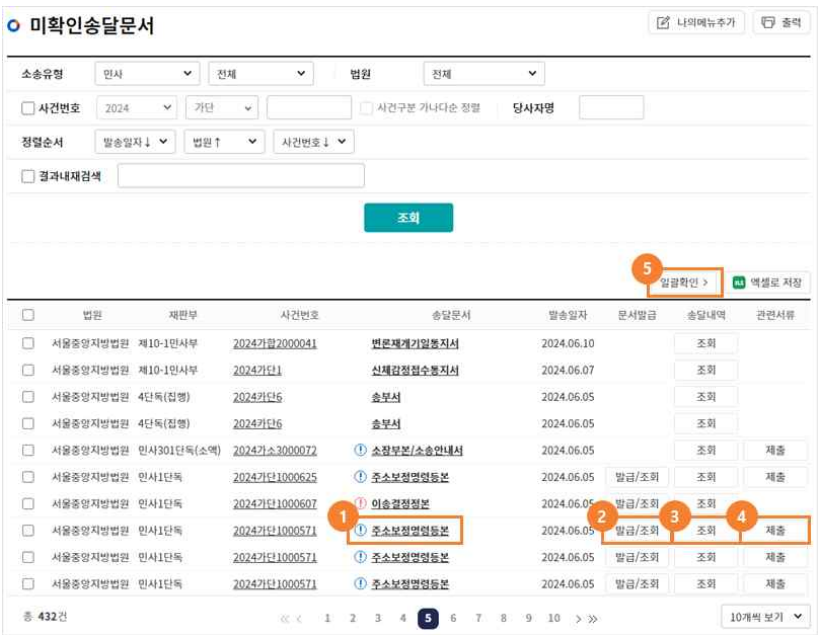
○ 소송행위의 추완

- 귀책사유 없이 등재 사실의 통지를 확인할 수 없거나 전자소송시스템의 장애로 접속할 수 없게 되는 경우에 우선은 송달의 효력이 생긴 것으로 보고 추후에 당사자가 이러한 사항을 소명하여 소송행위를 보완할 수 있다.

(2) 미확인송달문서

○ **메뉴 : 나의전자소송 > 나의문서함 > 미확인송달문서**

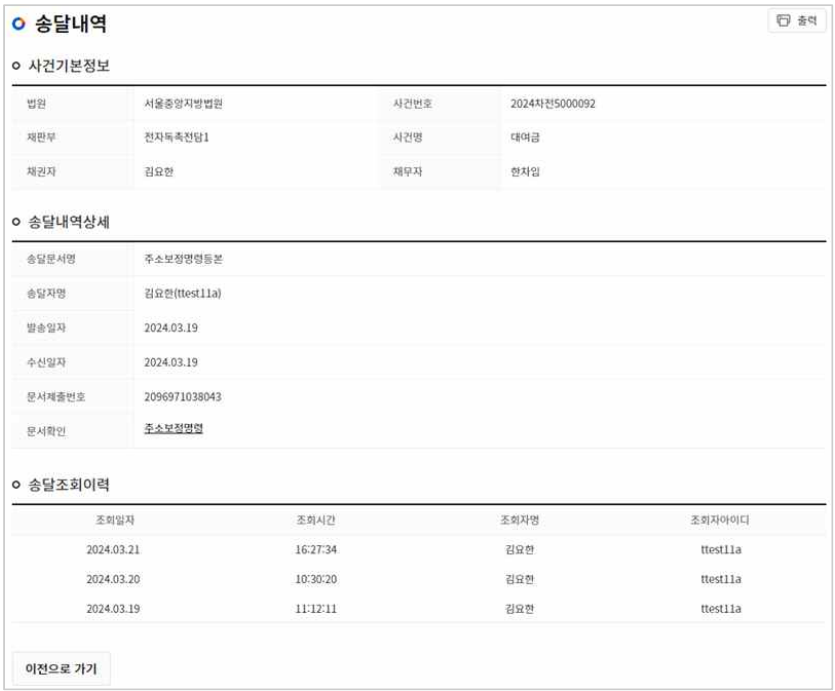
전자적으로 송달된 문서중 사용자가 확인하지 않은 문서를 일괄 조회할 수 있다.



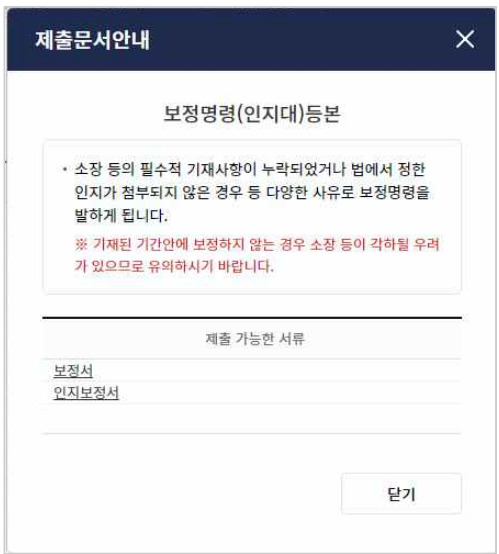
① 송달문서명을 클릭하면 문서뷰어를 통해 송달문서를 확인 할수 있다. 송달문서명을 클릭한 때 송달효과가 발생한다. 불복문서 등 제출기한이 있는 송달문서의 경우 송달문서명 앞에 ⓘ,ⓘ 표시된다.

② 정(등)본 발급과 관련된 송달문서인 경우 문서발급 [발급/조회]버튼이 표시되고, [발급/조회] 팝업화면에서 문서를 발급하여야 '열람용'이라는 문구가 기재되지 않은 문서를 출력할 수 있다. 송달문서명을 클릭하여 뷰어로 먼저 확인 한 후 문서발급이 가능하다.

③ 송달내역 [조회]버튼을 클릭하면 송달조회 이력 등 상세 화면이 팝업된다.



④ 주소보정명령과 같이 보정서 등 서류제출이 필요한 송달문서의 경우 관련서류 [제출]버튼이 표시되고, 버튼을 클릭하면 해당서류 작성화면으로 이동한다.

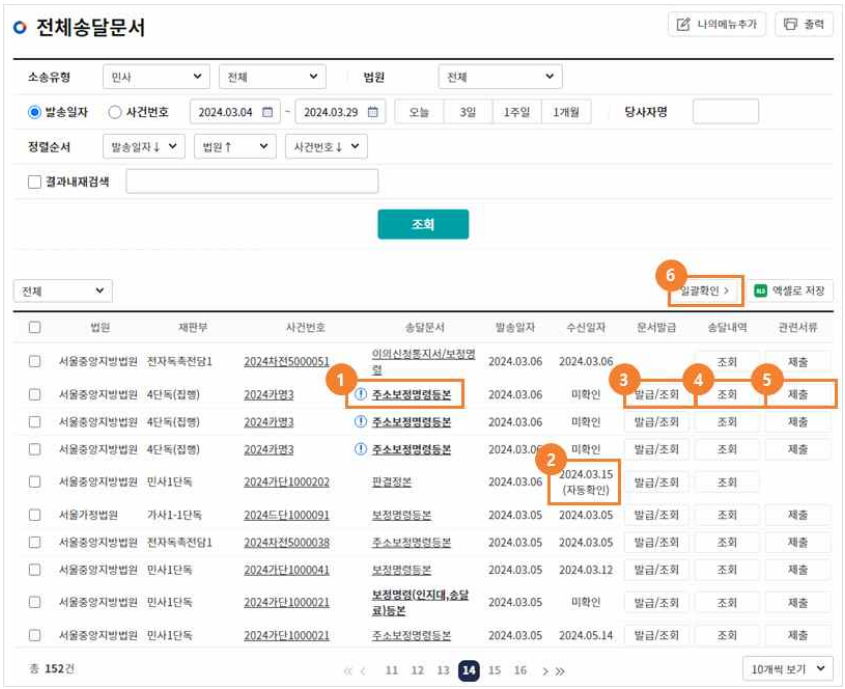


⑤ 송달문서를 다건으로 선택하고 [일괄확인] 버튼을 누르면 수신일자를 일괄로 입력할 수 있다.

(3) 전체송달문서

○ **메뉴 : 나의전자소송 > 나의문서함 > 전체송달문서**

전자적으로 송달된 문서 전체를 확인할 수 있다.



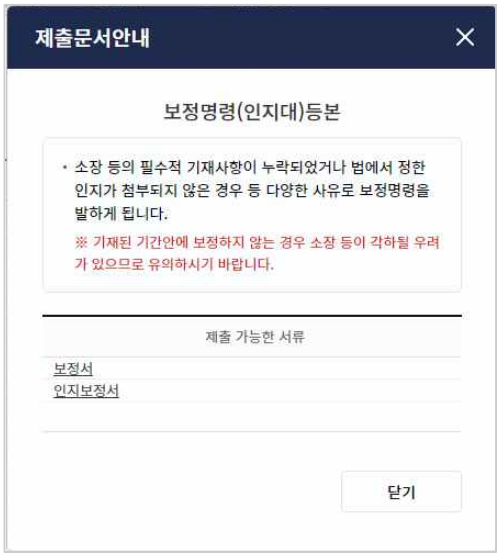
① 송달문서명을 클릭하면 문서뷰어를 통해 송달문서를 확인 할수 있다. 송달문서명을 클릭한 때 송달효과가 발생한다. 불복문서 등 제출기한이 있는 송달문서의 경우 송달문서명 앞에 ⓘ,ⓘ 표시된다.

② 미확인송달문서의 경우 송달문서명을 클릭한 때 송달효과가 발생하며 수신일자란에 확인한 일자가 입력된다. 송달문서를 확인하지 않은 경우 '등재사실을 통지한 날로부터 1주가 지난 날'에 송달된 것으로 간주되며(민사소송 등에서의 전자문서 이용등에 관한 법률 제11조 제4항), 수신일자란에 '0000.0.0.(자동확인)'으로 표시된다.

③ 정(등)본 발급과 관련된 송달문서인 경우 문서발급 [발급/조회]버튼이 표시되고, [발급/조회] 팝업화면에서 문서를 발급하여야 '열람용'이라는 문구가 기재되지 않은 문서를 출력할 수 있다. 송달문서명을 클릭하여 뷰어로 먼저 확인 한 후 문서발급이 가능하다.

④ 송달내역 [조회]버튼을 클릭하면 송달조회 이력 등 상세 화면이 팝업된다.

⑤ 주소보정명령과 같이 보정서 등 서류제출이 필요한 송달문서의 경우 관련서류 [제출]버튼이 표시되고, 버튼을 클릭하면 해당서류 작성화면으로 이동한다.



⑥ 송달문서를 다건으로 선택하고 [일괄확인] 버튼을 누르면 수신일자를 일괄로 입력할 수 있다.

○ **문서발급/조회**



① 송달문서를 발급하기전에 [발급가능 프린터 확인하기] 버튼을 눌러 출력에 사용할 프린터가 지원 가능한 프린터인지를 확인한 후 [발급테스트] 버튼을 눌러 발급번호표시와 QR코드가 정상적으로 적용되어 출력되는지 테스트한다.

② 발급테스트가 정상적으로 수행되었다면 [발급] 버튼을 클릭하여 문서를 출력한다. QR코드가 적용되어 문서가 출력되며 문서발급번호가 발급문서 좌측 하단에 표시된다.

③ 발급이 정상적으로 수행되면 발급이력이 추가되어 발급내역을 확인할 수 있다.

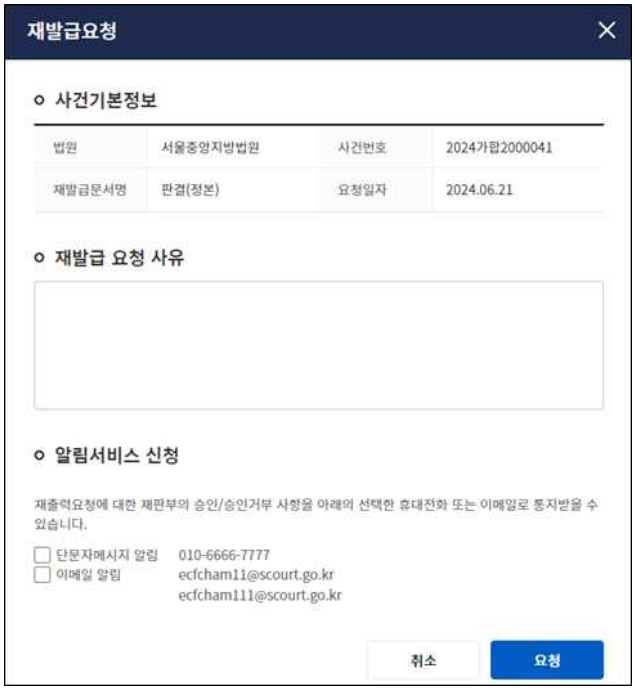
※ 발급프린트 확인하기

- 전자소송포털에서는 재판서 정본 또는 등본의 출력시 위조와 변조 방지를 위하여 자체 테스트를 거쳐 안전성이 검증된 프린터에 한해 발급서비스를 제공하고 있다.
- 따라서 정(등)본을 발급받기 전 '정(등)본 발급'화면 우측 상단에 있는 '발급가능 프린터 확인하기'를 통해 발급 가능한 프린터를 확인하여야 하며, 만일 발급 대상 프린터가 아닌 경우 프린터 모델명 및 드라이버명을 확인 후 법원 사용자지원센터 02-3480-1715(평일 9기~18시)로 연락하여 프린터 추가 요청을 하면 테스트를 거쳐 발급가능 프린터로 추가하게 된다(다만, 프린터 추가 요청 후 테스트를 거쳐 발급가능 프린터로 추가되기 까지는 다소 시간이 소요될 수 있음).

○ 문서발급/조회 재발급요청

판결(판결에 갈음하는 결정, 조서 포함) 정(등)본은 발급횟수를 1회로 제한하고 있어, 사용자에게 책임이 없는 사유로인하여 발급이 정상적으로 완료되지 않은 경우 그 사유를 소명하여 재발급 신청할 수 있다.





재발급을 요청하면 재발급요청 이력이 추가되어 재발급요청 내역을 확인할 수 있다. 또한 발급이력에서 해당 발급 건에 대해 [재발급요청] 버튼이 사라지고 '재발급요청중'이라고 표시된다.



재발급요청을 하면 담당 재판부의 검토를 거쳐 승인요건(시스템 장애 등 사용자에게 책임이 없는 사유)에 해당하는 경우 승인 절차에 의하여 재발급이 가능하며, 승인 또는 승인거부 사항은 재발급 요청 시 체크한 이메일 또는 휴대전화 메시지로 통지된다.

재발급 승인까지 소요 시간은 재판부의 사정에 따라 변동될 수 있으므로, 구체적인 사항은 담당 재판부에 직접 문의하여야 한다.

재발급 요청을 승인되며 [발급] 버튼이 활성화되어 재발급 할 수 있다.



○ 송달내역상세



송달내역 상세 팝업화면에서는 송달발송일자, 수신일자, 송달조회 이력등을 조회하고 송달문서를 확인 할 수 있다.

① 문서확인 란에는 송달받은 문서 목록이 보여지고 문서명을 클릭하면 문서뷰어를 통해 송달문서를 확인할 수 있으며 송달수신일자가 저장된다.

② 주소보정명령과 같이 재판부에서 제출기한을 입력한 경우 송달내역에 제출기한과 보정여부가 표시된다. 보정서를 제출하였으나 재판부에서 확인전에는 제출여부가 조회되지 않는다. 보정명령 외 제출기한이 있는 명령 관련 송달문서의 경우 제출기한만 표시된다.

(4) 송달문서 정(등)본발급

○ **메뉴 : 나의전자소송 > 나의문서함 > 송달문서 정(등)본발급**



전자적으로 송달된 문서 중 정(등)본 발급가능한 문서를 수신일자 최근 1주일 기준으로 기본 조회 조건이 설정되어 조회한다.

① 송달문서를 발급하기전에 [발급가능 프린터 확인하기] 버튼을 눌러 출력에 사용할 프린터가 지원 가능한 프린터인지를 확인한 후 [발급테스트] 버튼을 눌러 발급번호표시와 QR코드가 정상적으로 적용되어 출력되는지 테스트한다.

② 송달문서를 선택하면 소송문서뷰어가 오픈되어 해당 송달문서를 확인한다.

③ 문서를 확인한 후 [발급]클릭하여 문서를 출력한다.

④ 발급이력 [조회]버튼을 클릭하면 발급조회 화면이 보여진다.



⑤ 판결(판결에 갈음하는 결정, 조서 포함)하여 1회 발급만 가능한 송달문서는 발급 후 [재발급요청]이 보여지고, 발급이 정상적으로 완료되지 않은 경우에는 [재발급요청] 버튼을 눌

러 재발급을 요청할 수 있다.

⑥ 재발급요청 후 법원에서 승인이 완료 될 때까지 [재발급요청중]으로 보여지고, [재발급요청중]버튼을 클릭하면 문서발급/조회 화면에서 재발급요청 이력을 확인할 수 있다.